

517100

UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



Resolución Directoral N°.....001712.....

Tocache,

26 MAY 2025

VISTO:

El memorando N°0563-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 22 de mayo de 2025, el Informe Preliminar N°006-2025-GRSM/DRESM-UGELT/P-CPPADD de fecha 07 de mayo de 2025 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (09) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Denuncia escrita de fecha 14 de enero del 2025, realizada por el señor Robert Salazar Rodríguez, identificado con DNI N° 42172612, con domicilio en la Av. Carlos Arévalo C/03 – Uchiza, informa:

"(...)" Que, habiendo sacado una vacante de la institución educativa N° 0425 Cesar Vallejo para mi menor hijo9 RRSM para el 3er año de secundaria, me acerque a la institución educativa, en la cual me pidieron pagar un monto de S/70.00 soles, de los cuales fueron abonados por mi persona para los certificados y demás documentos que me harían la entrega, en su momento le dije al directivo que dichos cobros no están estipulados en la norma técnica; el director me dijo que la Ugel autorizo dicho TUPA, y que solo así tiene ingresos a su institución, para que me den solución a mi solicitud, no quise profundizar el tema y accedí a pagar el monto solicitado, me dijeron que vuelva la siguiente semana; cumpliendo con la fecha pactada, el día de hoy fui a la institución mencionada, me negaron los documentos, sabemos que por norma del MINEDU, los cobros por estos y otros derechos no son procedentes. Por tal motivo, solicito apoyo de su despacho para la entrega de los documentos mencionados, asimismo, sabe usted señor director que la acción del director de dicha institución es una falta grave, que podría ser sancionado administrativamente, no solo eso, mi persona va a proceder con la denuncia a la fiscalía si no me dan la solución a mi solicitud.

Que, mediante acta de entrevista de fecha 05 de mayo del 2025, el director al Héctor Rodolfo Soto Jaramillo, en donde refiere: que ya hizo llegar su descargo a la Ugel Tocache por mesa de partes; además, indica que según el TUPA se hace ese cobro, por traslado del alumno, y por otro lado el señor no era el apoderado del menor, que según la directiva del MINEDU, tiene que ser el apoderado del alumno a quien se le deberá entregar toda documentación solicitada. Adjunta descargo, anexa la boleta anulada, porque se le devolvió el dinero al señor Robert.

Que, se obtuvo los siguientes documentos: Oficio N° 007-2025-I.E N° 0426 IC de fecha 17 de enero del 2025, Ficha de Matricula, Padrón de apoderados y Boleta anulada. En el oficio el director Héctor Rodolfo Soto Jaramillo remite informe documentado en respuesta al Oficio N° 003-2025-GRSM/DRE-UGEL-T/AGP/D, en donde señala que con fecha 06 de enero del presente año el señor Robert Salazar Rodríguez se acercó a la dirección de este plantel a solicitar el traslado de su menor hijo Robert Rodrigo Salazar Malpartida; se procedió a atenderle y se le comunicó el plazo de entrega. El día martes 14 de enero se apersona al plantel la actual pareja del señor Robert Salazar Rodríguez a recoger los documentos solicitados, razón por la cual se revisó quien estaba registrado como apoderado del menor. En los documentos revisados como la ficha única de matrícula y el padrón de apoderados está registrada la madre señora Niselda Malpartida Ríos como apoderada. Se le explico a la pareja del padre que no se le podía entregar los documentos sin el consentimiento de la madre. Se le llamó a la madre y envió un mensaje de audio por WhatsApp en la cual se negaba a que se le dé los documentos al padre o a terceros; frente a ello se procedió a la devolución del dinero que había realizado como pago el señor Robert Salazar Rodríguez por los documentos solicitados de acuerdo con el TUPA autorizado. Se adjunta documentos:

e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	No aplica
f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	No aplica
i) Situación jerárquica del autor o autores.	No aplica

Que, la CPPADD hace referencia lo siguiente: De acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.- 248 numeral 9, del T.U.O. de la Ley N°27444 "La entidad debe presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario". En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción está basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio (García de Enterría)

Por último, se menciona en el T.U.O. de la Ley N°27444 (LPAG) Art.- 248 Principios de la potestad sancionadora administrativa numeral 8 causalidad "La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable". Se refiere a que; la Administración no puede hacer responsable a una persona por un hecho ajeno, sino solo por los propios. Conforme a este principio resultará condición indispensable para la aplicación de cualquier sanción a un administrado que su conducta satisfaga una relación de causa adecuada al efecto, esto es, la configuración del hecho previsto en el tipo como sancionable. (...) No puede sancionarse a quien no realiza la conducta sancionable.

Que, después de la investigación realizada por este colegiado, se ha llegado a generar convicción que efectivamente los hechos imputados a la Prof. **Héctor Rodolfo Soto Jaramillo**, Director de la I.E N°0426 "Inmaculada Concepción" – Uchiza - Tocache, no ha vulnerado la **Ley N°29944, ni los artículos: art.- 40 literal c)** Respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de familia y **q)** Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia (concordante D.S. N°004-2013-ED) de la Ley de la Reforma Magisterial. Concordante con el artículo 48° Cese Temporal, en su literal **c)** Realizar actividades comerciales o lucrativas, en beneficio propio o de terceros, aprovechando el cargo o la función que se tiene dentro de la institución educativa, con excepción de las actividades que tengan objetivos académicos.

Del presente caso en particular esta CPPADD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **NO existe mérito** suficiente para **instaurar proceso administrativo disciplinario** al Prof. **Héctor Rodolfo Soto Jaramillo**, Director de la I.E N°0426 "Inmaculada Concepción" – Uchiza - Tocache, porque NO se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su **deber y prohibición; en el ejercicio de la función docente**, debiéndose disponer el archivo correspondiente del presente PAD.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1 **motivación del acto administrativo**; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- NO INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, al Prof. **Héctor Rodolfo Soto Jaramillo**, Director de la I.E N°0426 "Inmaculada Concepción" – Uchiza, provincia de Tocache, región San Martín, porque no se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su **deber y prohibición, en el ejercicio de la función docente**, debiéndose **disponer el archivo correspondiente** de todos los actuados del presente proceso administrativo disciplinario y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

517100

51712



ARTICULO 2°.- ENCARGAR al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado a la Prof. Héctor Rodolfo Soto Jaramillo, identificado DNI N° 42907119, numero de celular 950975257, de acuerdo a la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la presidente de la CPPADD, al responsable de la Oficina de Escalafón, y al denunciante para su conocimiento y fines consiguientes.



Regístrese y Comuníquese.

Dra. Isela SIERRALTA PINEDO
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

ISP/DUGEL
MDP/PCPPADD
MACA/RD
MPMR/ST



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

NOTIFICACION N° 052-2025

ANTECEDENTE : MEMORANDO N°0563-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/D
ENTIDAD : UGEL TOCACHE

FECHA DE EMISION : 26-05-2025

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificar

1.-RESOLUCION DIRECTORAL N° 01712 -2025

NO INSTAURAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : Prof. HECTOR RODOLFO SOTO JARAMILLO-DIRECTOR
DOMICILIO : IE-N°0426 -UCHIZA
DNI N° : 42907119
Numero de Celular : 950975257
CORREO ELECTRONICO: hector_soto19@hotmail.com
FECHA NOTIFICACION : 20/07/25 **HORA:** 9:05


FIRM


HUELLA DIGITA

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

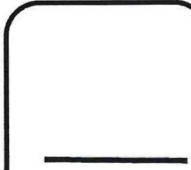
Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI N° :

VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:


FIRMA


HUELLA DIGITAL



LIC. ADM. PERSI VALDIVIEZO FLORES
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO
Y COMUNICACIONES
C.M. 1001170171

NOTIFICADOR